

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 803 del 01/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 368 del 01/12/2023

OGGETTO:	Affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023. "Ampliamento del Cimitero comunale" I lotto funzionale.- Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-
	CUP: C84E22000010004 - CIG: 9988189250 Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di "Ampliamento del Cimitero comunale" I lotto funzionale, redatto dall'Arch. Domenico Passafaro, per l'importo complessivo di € 165.415,64 suddiviso in € 128.283,85 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 2.704,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 34.427,54;
- con propria determinazione a contrarre n° 491 del 18.08.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13:30 del giorno 30.08.2023, sono pervenute sulla piattaforma telematica del Portale MEPA di CONSIP, n° 02 plichi contenenti la relativa offerta di gara;
- con determinazione n° 519 del 31/08/2023, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Stabilito che la ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l. ha offerto un ribasso percentuale del 19,98% pari ad un importo netto di € 74.805,45 oltre € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 112.310,11 oltre IVA al 10%;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Evidenziato che con propria determina n° 537 del 01/09/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l con sede in via Emilia n° 35/B a Catanzaro (CZ) - P.I. 03179940790, per l'importo complessivo dei lavori di € 112.310,11, al netto del ribasso d'asta offerto del 19,98%, comprensivo di € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 6916 in data 29/11/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n° 36/2023, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 36/2023 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP: C84E22000010004 e CIG: 9988189250;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come modificato dalla Legge n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di aggiudicare**, in via definitiva, i lavori di che trattasi all'impresa GIU.STE.FRA. Costruzioni s.r.l con sede in via Emilia n° 35/B a Catanzaro (CZ) - P.I. 03179940790, per l'importo complessivo dei lavori di € 112.310,11, al netto del ribasso d'asta offerto del 19,98%, comprensivo di € 2.704,25 per oneri della sicurezza ed € 34.800,41 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
- 2. di stabilire** che la determina n° 537 dell'01/09/2023 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 6916 del 29/11/2023, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli atti di gara;
- 3. di disporre** l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n° 36/2023;
- 4. di precisare** che il contratto d'appalto sarà stipulato con atto pubblico dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 36/2023;
- 5. di prendere atto che** l'iniziativa de qua è finanziata con i contributi meglio descritti in premessa;
- 6. di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 7. di prendere atto** che il Responsabile del Progetto è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- 8. di individuare** per l'intervento in oggetto, il codice CUP: C84E22000010004, e per la procedura di gara il Codice CIG: 9988189250;
- 9. di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
- 10. di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 11. di precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
- 12. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

- 13. di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. 1209202 – Cap. 1265 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)